		0, 4 ®
7	- *Sù kiÖn: hãa chÊt Myflame 84527E do Connell Bros cung cÊp dïng ®Ó gia c«ng v¶i ®· kh«ng thÝch hîp dÉn ®Õn lµm háng toµn bé l« v¶i gia c«ng. ThiÖt h¹i -íc tÝnh 121.000 USD.* - *VÊn ®Ò ph¸p lý mÊu chèt cña tranh chÊp lµ viÖc cã hay kh«ng vi ph¹m chÊt l-îng hµng b¸n? §iÒu ®ã cã nghÜa lµ ph¶i x¸c ®Þnh, theo hîp ®ång, Connell Bros cã nghÜa vô ph¶i cung cÊp ho¸ chÊt ®¶m b¶o c¸c th«ng sè kü thuËt ®Ó c¸n phñ chÊt chèng ch¸y lªn s¶n phÈm v¶i Poly-oxfort hay kh«ng?* - *Connell Bros cã nhiÒu yÕu tè thuËn lîi ®Ó phñ nhËn vi ph¹m:* ▪ *Hîp ®ång kh«ng quy ®Þnh g× vÒ c¸c th«ng sè chi tiÕt chuyªn biÖt vÒ chÊt l-îng ho¸ chÊt mµ chØ theo quy c¸ch th«ng th-êng (®· ®-îc ®¨ng ký). Thùc tÕ, cã giÊy chøng nhËn chÊt l-îng do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp vµ Connell Bros ®· cung cÊp ho¸ chÊt theo ®óng tiªu chuÈn chung nµy;* ▪ *Ngay trong hîp ®ång ®· cã chó thÝch rÊt râ vËt liÖu chØ dïng cho s¶n phÈm da thuéc tæng hîp PO nh-ng ¸ Ch©u l¹i dïng s¶n phÈm nµy ®Ó c¸n phñ lªn v¶i POLY-Oxford 300D. VËy thiÖt h¹i x¶y ra lµ do lçi cña ¸ Ch©u;* ▪ *Môc ®Ých sö dông cô thÓ cña ¸ Ch©u (dïng ®Ó c¸n lªn v¶i POLY-Oxford 300D ®· kh«ng ®-îc ®-a thµnh mét ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång, kh«ng rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña bªn b¸n)* - *§iÓm yÕu:* ▪ *[ViÖc ®¹i diÖn bªn b¸n ®· biÕt ®Õn tr-íc ®ã môc ®Ých sö dông s¶n phÈm cña bªn mua cã thÓ lµ mét c¨n cø cho r»ng nghÜa vô cung cÊp s¶n phÈm phôc vô vµo môc ®Ých chuyªn biÖt (c¸n lªn v¶i Poly-oxford) lµ mét nghÜa vô "ngÇm". Tuy nhiªn, trong thùc tÕ ViÖt Nam, lý thuyÕt vÒ nghÜa vô "ngÇm" d-êng nh- rÊt mê nh¹t!]* ▪ *Tuy nhiªn, bªn b¸n cã thÓ bÞ quy kÕt cã lèi mét phÇn trong viÖc ®· kh«ng ®-a ra c¸c chØ dÉn cô thÓ cho ng-êi mua vÒ tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm vµ c¸ch sö dông (nghÜa vô cung cÊp th«ng tin)[1] Vµ ®iÒu nµy cã thÓ lµ c¨n cø ®Ó toµ ¸n xem xÐt ®Õn tû lÖ lçi vµ x¸c ®Þnh tû phÇn ph¶i båi th-êng.*	0,25 ® 0, 25 ® 0, 75 ® 0, 5 ®

[1] Bộ luật dân sự - **Điều 435.** Nghĩa vụ cung cấp thụng tin về hư ớng dẫn cỏch sử dụng
Bờn bỏn cú nghĩa vụ cung cấp cho bờn mua thụng tin cần thiết về ỉi sản mua bỏn về hư ớng dẫn cỏch sử dụng ỉi sản đó; nếu bờn bỏn khụng thực hiện nghĩa vụ ầy, thỡ bờn mua cú quyền yờu cầu bờn bỏn phải thực hiện về nếu bờn bỏn vẫn khụng thực hiện, thỡ bờn mua cú quyền huỷ bỏ hợp đồng về yờu cầu bồi thư ờng thiệt hại.